

한 국 관 광 공 사 감 사

통보 · 시정 요구

감 사 명 : 2017 국내지사(전북, 광주전남, 제주) 종합감사

제 목 : 관광단지공동시설분담금 징수 관리 미흡

관계부서 : ○○○○지사

내 용

1. 업무개요

○○○○지사는 『관광진흥법』 제64조 및 공사 『관광단지 입주계약 규정』 (이하 ‘입주계약규정’이라 한다) 제14조에 따라 ♡♡관광단지 입주자를 대상으로 매년 상반기에 공동시설분담금을 고지, 징수하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

관광진흥법 제64조 및 입주계약규정 제14조에 의하면, 공사는 입주자에게 단지 내의 공동시설의 유지, 관리 및 보수에 소요되는 비용을 영업개시일로부터 부담시킬 수 있다. 또한, 공사 『관광단지공동시설분담금 징수규정』 (이하 ‘분담금 징수규정’이라 한다) 제9조~제11조와 제13조에 따르면, 전년도분 연간 분담금을 다음 해 상반기 내 입주자에게 서면으로 통보하고 고지서를 발부 징수하며, 연간 분담금은 소정의 기일 내 일시에 납부하는 것을 원칙으로 한다. 입주자가 분담금을 납기일 내에 완납하지 아니한 때에는 그 납부기한이 지난날부터 체납된 분담금의 100분의3에 상당하는 가산금을 징수하여야 하고, 체납된 분담금을 납부하지 않았을 때에는 납부기한이 지난날로부터 매 1개월이 지날 때마다 체납된 분담금의 1천분의12에 해당하는 가

산금을 추가로 가산하여 징수해야 한다(단, 체납된 분담금이 100만원 미만인 경우는 제외함).

또한, 같은 규정 제14조에 따르면, 입주자가 계속하여 1년 이상 분담금을 체납하거나 고의로 납부를 지연할 때에는 공사는 입주자 또는 입주자 시설을 사용하는 이용객에 대하여 단지 내 공동시설의 사용이나 이용을 제한할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○○○지사는 2016년과 2017년 상반기에 ♀♀관광단지 입주자를 대상으로 공동시설분담금을 고지하였는데, □□□□ 등 8개 입주자가 납부기일 이후에 분담금을 납부하였다. 따라서, ○○○○지사는 납부기한 내 공동시설분담금을 납부하지 않은 8개 입주자에 대하여 분담금 징수규정에 따라 가산금을 징수하여야 하나 납부지연에 따른 가산금을 징수하지 않았고, 2017. 12. 8. 감사일 현재 18,950원의 체납 가산금이 납부되지 않고 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○○○지사는 미징수된 분담금 납부지연 가산금을 추징할 필요가 있음을 인정하였다. 한편, 공동시설분담금 담당자는 단기간의 지연으로 인한 소액의 가산금까지 관리하는 것에 대한 애로사항을 소명하였는데, 납부지연에 대한 가산금 징수는 공동시설분담금 체납을 방지하고 성실 납부자와의 형평성을 해치지 않도록 하기 위한 조치이므로 비록 적은 금액이라도 징수 관리하는 것이 타당하다고 사료된다. 다만, 이런 경우 징수금액에 비하여 행정처리(가산금 고지, 입주자의 납부처리, 가산금 입금 확인 및 회계처리 등)가 과다하여 공사와 입주업체 양측의 업무효율성을 떨어뜨리는 문제가 있으므로, 체납 가산금이 일정 금액 미만인 경우에는 차기 공동시설분담금액을

고지할 때 함께 고지, 징수가 가능하도록 관련 규정을 개정하는 등의 방안을 검토하는 것이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① 미징수된 ♡♡관광단지 공동시설이용자분담금 납부지연 가산금을 해당 입주자로부터 추징하시고, (시정)

② 공동시설분담금 가산금 징수 업무가 효율적으로 수행될 수 있도록 『관광단지 공동시설분담금 징수규정』 개정 등 업무 효율화 방안을 검토하시기 바랍니다. (통보)